

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1849 -
2200/2533

พันตำรวจโทวิรุฬห์ นิมนวล โจทก์
บริษัทมาบุญครองอบพีชและไซโล จำกัด
จำเลย
บริษัทมาบุญครองอบพีชและไซโล จำกัด
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์ที่จะอุทธรณ์อีกต่อไป
โดยจำเลยยินดีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจึงขอถอนอุทธรณ์ โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ ผู้แทนโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 132)คดีทั้ง 352 สำนวน
นี้ จำเลยเป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีให้แก่
โจทก์ทั้ง 352 สำหรับค่าจ้างให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจำนวนครึ่ง
หนึ่งนับแต่วันที่ 31มกราคม 2532 และอีกครึ่งหนึ่งนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2532จนกว่าจะชำระเสร็จ และสำหรับเงินรางวัลประจำปีให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 114)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว แต่ยังมีได้ส่งไปศาลแรงงานกลางจำเลยยื่น
คำร้องดังกล่าว (อันดับ 130) โดยทนายผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ
129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยได้ขอถอนอุทธรณ์ภายหลังที่ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษา
เสร็จแล้ว จนมีการออกหมายเลขคดีแดงไปแล้วจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยได้ขอถอนอุทธรณ์ภายหลังที่ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษา
เสร็จแล้ว จนมีการออกหมายเลขคดีแดงไปแล้วจึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ